

مرسوم
بالموافقة على البروتوكول الخاص
بتعديل الفقرة (أ) من المادة ٥٠
من الاتفاقية الدولية للطيران المدني

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة ، أمير دولة البحرين .

بعد الاطلاع على المادة ٣٧ من الدستور ،

وعلى الاتفاقية الدولية للطيران المدني المحررة في شيكاغو بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٤٤ ،

وعلى وثيقة انضمام دولة البحرين الى الاتفاقية المذكورة بتاريخ ١٥ يوليو ١٩٧١ ،

وبناء على عرض وزير الخارجية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي :

مادة أولى

ووفق على البروتوكول المرافق الموقع في مونتريال بتاريخ ١٦ أكتوبر سنة ١٩٧٤ والخاص بتعديل الفقرة

(أ) من المادة ٥٠ من الاتفاقية الدولية للطيران المدني المحررة في شيكاغو بتاريخ ٧ ديسمبر ١٩٤٤ والذي يقضى

بزيادة عدد اعضاء مجلس المنظمة من ثلاثين الى ثلاثة وثلاثين عضوا .

مادة ثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويبلغ الى المجلس الوطنى ، وينشر في الجريدة الرسمية .

امير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الخارجية

محمد بن مبارك الخليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ ١٣ صفر ١٣٩٥

الموافق ٢٤ فبراير ١٩٧٥

بروتوكول بشأن تعديل المادة ٥٠ (أ) من اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقع في مونتريال في ١٦ أكتوبر ١٩٧٤

ان الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولية،

قد عقدت دورتها الحادية والعشرين في مونتريال في ١٤ أكتوبر ١٩٧٤ ،

وقد لاحظت ان هناك رغبة عامة للدول المتعاقدة للتوسع في عضوية المجلس .

وقد اعتبرت انه من المناسب انشاء ثلاثة مقاعد اضافية في المجلس ومن ثم زيادة عدد الاعضاء من ثلاثين الى ثلاثة وثلاثين وذلك حتى تسمح لزيادة تمثيل الدول التي تنتخب في القسم الثاني والقسم الثالث من الانتخاب على وجه الخصوص .

فقد اعتبرت أنه من الضروري للغرض المتقدم ذكره تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولية التي ابرمت في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤ .

١ - وافقت على التعديلات المقترحة التالية للاتفاقية المذكورة طبقا لاحكام المادة ٩٤ (أ) من الاتفاقية المتقدم ذكرها :-
« تعدل الجملة الثانية من المادة ٥٠ (أ) وذلك باستبدال كلمة « ثلاثون » بـ « ثلاثة وثلاثون » .

٢ - اعمالا لاحكام المادة المذكورة ٩٤ (أ) من الاتفاقية المذكورة قد حذبت عدد الدول المتعاقدة التي بناء على تصديقاتها يصبح التعديل المقترح المتقدم ذكره نافذ المفعول بـ ٨٦ .

٣ - قررت ان يقوم سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولية باعداد بروتوكول باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية لكل منها حجية قانونية متساوية يتضمن التعديل المقترح المذكور عليه ويتبع بشأنه الخطوات التالي بيانها :-
(أ) يوقع البروتوكول رئيس الجمعية العمومية والسكرتير العام .

(ب) يعرض البروتوكول للتصديق من قبل الدول التي صدقت او انضمت الى اتفاقية الطيران المدني الدولية المذكورة .

(ج) تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولية .

(د) يصبح البروتوكول نافذ المفعول بالنسبة للدول التي صدقت عليه اعتبارا من تاريخ ايداع وثائق التصديق السادس والثمانين .

(هـ) يقوم السكرتير العام فورا باعلام جميع الدول المتعاقدة بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول .

(و) يقوم السكرتير العام فورا باعلام جميع الدول الاطراف في الاتفاقية المذكورة بالتاريخ الذي يصبح فيه البروتوكول نافذ المفعول .

(٥) يصبح البروتوكول نافذ المفعول بالنسبة للدول التي تصدق عليه بعد التاريخ المتقدم ذكره بمجرد ايداعها وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولية .
وتبعا لذلك وتنفيذا لمبادرة الجمعية العمومية فقد قام سكرتير عام المنظمة باعداد هذا البروتوكول .
واثباتا لذلك فقد قام رئيس وسكرتير عام الدورة الحادية والعشرين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولية ببناء على تفويض من الجمعية العمومية بتوقيع هذا البروتوكول .
تم في مونتريال في اليوم السادس عشر من اكتوبر سنة الف وتسعمائة واربعة وسبعين من نسخة واحدة باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية لكل منها حجية قانونية متساوية .
ويبقى هذا البروتوكول مودعا في سجلات منظمة الطيران المدني الدولية ويرسل سكرتير عام المنظمة صوراً معتمدة منه الى جميع الدول الاطراف في اتفاقية الطيران المدني الدولية التي ابرمت في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤ .

اسعد قطيط
السكرتير العام

والتريجاني
رئيس الجمعية العمومية